

עין משפט‏
גור מצוה

צג:

הַגְזוּל עֲצִים. **תנא** **דידן תנא** שינוי דרבנן. וא"ת ולרבה דאית ליה אפילו שינוי החומר לצרייתו הוי דאורייתא כדפי' במרובה (לעיל דף סה: וסס) היכי משני מתניתין כדאזי לא מלי לשנויי וכרז אשי נמי לא דרז אשי מוקי לה דוקא בשינוי שאין חומר ויש לומר דהוה משני דמתני' לרבותא נקט עצים משופים ועשאן כלים לאשמועינן דאפי' שינוי החומר לצרייתו קני וברייתא קמשמע לן דשינוי בעלמא הוי שינוי אף על פי שאין שם כלי עליהן:

עצִים ועשאן ב"ים בובני. דוקא שיפוי כי הא' שנעשה בנך בזכיי מועיל דחשיב שינוי מעשה וכן (ט) עזדיה נסרים נמי מהני אבל שיפוי שאין משתנה שמו בנך לא מהני וכן אמרינן לקמן (דף יז. טז) גזל דיקלא וקטליה לא קני דיקלא ועזדיה גוצי לא קני דגוצי דדיקלא מקרי אבל גוצי ועזדיניהו כשורי קני מעיקרא גוצי והשמתא כשורי:

לא **הספיק** **ליתנו** **לו** **עד** **שצבעו**. פירשתי במרובה (לעיל דף סז.) : **טוואו** וארגו. וא"ת ארגו תיפוק ליה משום טווייה ו"ל מאי אריגה תיכי לכה"ג דמפרש בסוף מכליתין (דף קט:): **הא** דחוווריה חווירי **והא** דבווריה בווריי. ומרוייהו אליבא דכ"ע דחווריה חווירי אפילו לר"ש לא הוי שינוי וכווריה כווריי אפי' לרבנן הוי שינוי ורזא לא רזה למתך כן דקסבר כווריה כווריי לא מקרי ליבון אלא כזיעה וא"ר דלא נקט רבי חייא בר אצין הא דנפליה נפוזי הא דכווריה כווריי דהא דנפליה אפילו ר"ש מודה דלא הוי שינוי כדמוכח במילתיה דרבא יש לומר אורחא דמילתא נקט כל חד וחד דקודם סירוק עושין ניפוץ ואין משהין זה אחר זה אלא מיד ממסקינן וקודם כווריה עושין חיווריי והשתא דנפוזי וחיווריי לכ"ע לא הוי שינוי ובכווריי לכלוי עלמא הוי שינוי ובסירוק פליגי וי"ס שכתוב בהן במילתיה דרבי חייא בר אצין הא והא רבנן ולגיר' זו כרץ לומר דבחיווריי נמי פליגי כמו בסרוקי ומימה למה לא העמיד תרוייהו ככ"ע והא דנפליה נפוזי והא דכווריה כווריי ושמא קסבר רבי חייא בר אצין דנפוזי נמי פליגי:

השתא צבעו **דר"ש** **לא** **הוי** **שינוי**. לרזא דשני הא והא כר"ש הוי מלי למיפרך מנצע אכצע: **בקלא** **איזן** **רזא** **עבר**. והא דמפליגי צין ליבון לזזיעה כזזיעה גופא הו"מ לפלוגי צין עוברת לשאין עוברת אלא דעדיפא ליה לאיפלוגי צין קלא אילן לליבון דמרוייהו לא הדרי לצרייתן ולרזא לרבי שמעון עדיף ליבון דלא הדר מנצע דהדר ורבנן עדיף להו זצע אע"ג דהדרא לפי שהוא שינוי מרובה מליבון שהוא שינוי מועט אע"ג דלא הדר:

רבי שמעון **בן יהודה** **הא דאמרן**. תימה הא בטוואו וארגו מודה ולא פליג אלא כזצעו משום דלא

חשיב ליה שינוי לפי שלא נשתנה גוף

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

הַגְזוּל עֲצִים. **משנס כשעת הגזילה**. דמי עצים ואין חייב להחזיר לו כלים דקני בשינוי: **ודמי רחל הטעונה ליוגז**. והעודף ששזה עכשיו הולד והגזיה יותר שלו הוא דקנהו בשינוי: **גבי'** שפוי שיך צעזים וסתימה כזאזנים ושיניהן לשון תיקון שמתקנן ומחליקן: **ונקסו**. מן הנעורות:

הַגְזוּל ^(א) **עצִים ועשאן** כלים צמר ועשאן בגדים ^(ב) **משלם** כשעת הגזילה ^(ג) **גזל** פרה מעוברת וילדה רחל טעונה וגזזה משלם דמי פרה העומדת לילד ודמי רחל העומדת ליוגז ^(ד) **גזל** פרה ונתעברה אצלו וילדה רחל ונטענה אצלו וגזזה משלם כשעת הגזילה ^(ה) **כל** הגולנים משלמין כשעת הגזילה: **גבי'** אמרי עצים ועשאן כלים אין שיפן לא צמר ועשאן בגדים אין ליבנן לא ורמיניה ^(ו) **גזל** עצים ושיפן אבנים וסיתתן צמר וליבנן פשתן ונקתו משלם כשעת הגזילה אמר אביי תנא דידן קתני שינוי דרבנן דהדרא וכל שכן שינוי דאורייתא עצים ועשאן כלים בעצים משופין ומאי ניניהו נסרים דשינוי דהדר לברייתא הוא דאי בעי משליף להו צמר ועשאן בגדים בצמר טווי דשינוי דהדר לברייתא הוא דאי בעי סתר ליה וכל שכן שינוי דאורייתא ותנא ברא שינוי דאורייתא קתני ושינוי דרבנן לא קתני רב אשי אמר ותנא דידן נמי שינוי דאורייתא קתני עצים ועשאן כלים בוכאני דהיינו שיפן צמר ועשאן בגדים גמטי דהיינו שינוי דלא הדר וליבון מי הוי שינוי ורמיניה ^(ז) **ולא** הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור לבנו ולא צבעו חייב אמר אביי לא קשיא הא רבי שמעון הא רבנן דתניא גזוז טוואו וארגו אין מצטרף לבנו רבי שמעון אומר אין מצטרף וחכמים אומרים מצטרף רבא אמר הא והא רבי שמעון ולא קשיא ^(ח) **הא** דנפציה נפרצי **הא** דסרוקיה סרוקי רבי חייא בר אבין אמר הא דחווריה חווירי **הא** דכבריה כבריי השתא ^(ט) **יש** לומר צבע לרבי שמעון לא הוי שינוי ליבון הוי שינוי דתניא ^(י) **גזז** ראשון ראשון וצבעו ראשון ראשון וטוואו ראשון ראשון וארגו אין מצטרף רבי שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון צבעו מצטרף אמר אביי לא קשיא הא רבנן אליבא דר"ש הא ר"ש בן יהודה אליבא דר"ש רבא אמר לעולם לא פליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן יהודה ושאני צבע הואיל ויכול להעבירו ע"י צפון וכי קתני התם לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור ואוקימנא כדברי הכל בקלא אילן דלא עבר אמר אביי ר' שמעון בן יהודה ובית שמאי ור' אליעזר בן יעקב ור"ש בן אלעזר ורבי ישמעאל כולהו סבירא להו שינוי במקומו עומד רבי שמעון בן יהודה הא דאמרן ב"ש מאי היא דתני' ^{(י} **נתן** לה חטין באתננה ועשאן סולת זיתים ועשאן שמן ענבים ועשאן יין תני חדא אסור ותניא אידך מותר ואמר רב יוסף תני גוריון דמאספורך

הַגְזוּל עֲצִים. **משנס כשעת הגזילה**. דמי עצים ואין חייב להחזיר לו כלים דקני בשינוי: **ודמי רחל הטעונה ליוגז**. והעודף ששזה עכשיו הולד והגזיה יותר שלו הוא דקנהו בשינוי: **גבי'** שפוי שיך צעזים וסתימה כזאזנים ושיניהן לשון תיקון שמתקנן ומחליקן: **ונקסו**. מן הנעורות: **משנס כשעת הגולה**. ומתניתין אמאי נקט כלים ובגדים הא אינו חוקקס עד שיפסס תחלה וכן אמר מלבנו תחילה ואחרי כן טווייה ומשעת שפוי וליבון קנה מיד ולמה לי כולי האי: **ה"ג אמר אביי מנא דידן סני שינוי דרבנן**. עצים ועשאן כלים צעזים משופים ומאי ניניהו כר': **וכ"ש שינוי דאורייתא**. כלומר להכי נקט כלים לאשמועינן דהני עצים דקתני בנסרים משופים עסקינן ועשאן מיבזו וקתדראות דהוי שינוי קל שחזר לצרייתו דאי צעי משליף ומנתק הנסרים זו מזו והרי הן נסרים כבתחילה ואפי' הכי קני וכ"ש עצים ושיפן דהוי שינוי גמור ומדאורייתא קני כדאמר במרובה (לעיל דף סז.) שינוי קונה כתיבא ותנינא והשיב את הגולה" מה תלמוד לומר אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמי בעלמא צעי לשלומי: **למר ועשאן בגדים**. להכי לא נקט ליבנו דלא מצעי' למר וליבנו דשינוי(י) שאין חזר הוא אלא אפילו גזל למר טווי וארגו דהדר לצרייתו דאי צעי סתר לה והוי חוטין כמעיקרא אפי' הכי קני: **נמי שינוי דאורייתא**. דלא הדר קתני דקני אבל שינוי דרבנן לא קני. ודקשא לך משיפוי וליבון הוא דקנה וכלים ובגדים למה לי הכי נמי קאמר: **כלים בוכאני**. לכמוס דהיינו שיפן וליכא חקיקה: **בגדים גמטי**. פלטי"ר בלע"ז דאין מלנזים אותו האמר אבל היכא דלנבן קניייה: **גמטי**. אין האמר חזר עוד לצרייתו להיות כל נימא ונימא בפני עצמה: **לא הספיק ליטנו**. לראשית הגז לכהן עד שזצעו: **פטור**. דקנייה בשינוי ודמים נמי לא משלם דלאו גזל גמור הוא דלא מטא לידיה: **אין מאטרף**. דמתן בשיטת חולין(י) חמש רחלות וגזוזו כל אחת מנה ופרס חייבות בראשית הגז וראשית הגז מהו הגזוז רחל לאחר שגזזה נותן מן הגזזה לכהן לפי מה שירצה ובלבד שתהא נמינה חשובה וקתני דאם גזז אחת ^{(י} **וזצעה** וכן שמי וכן שלישית אין מאטרפות למנה ופרס להמחייב דקנהו בשינוי: **נפליה**. צד ירפי"ר בלע"ז ולא הוי שינוי כולי האי: **סרוקיה**. במסרק: **דכנריה**. בגפריית להחלצן יפה: **גזז ראשון ראשון וזצעו**. לבד או שגזז ראשון ראשון וטוואו וכל שעה כשהוא גזוז היה משנהו: **לפון**. שיזין אבל ליבון לא הדר לצרייתו: **קלא אילן**. דומה לתכלת: **במקומו עומד**. אין זו מראשית עצלים הראשונים ואפילו נשתנה: **אסור**. למוצח:

מאספורך

האמר וי"ל דלאו דוקא אמרו דבר אחד אלא כלומר בשיטה אחת הן וכה"ג איכא בכמה דוכתי: ואפאה

מסורת הש"ס

- (א) לעיל סז. [תמורה ו.]
- (ב) [לקמן לה:] (א) [נפסחים זב. לקמן קג. בי"מ מג.].
- (ג) לעיל סז. [לקמן לה:]
- (ד) מולין קלה. (ט) ופי' תוספות לעיל סז. ד"ה לא].
- (ה) לעיל סה: תמורה ל;.
- (ו) [ויקרא ה, ה] (ח) בפי"א
- (ז) נוסף: דאורייתא. (ט) דף קלה. (י) י"ל וטוואה מהר"ש].



הנהות הב"ח

(א) גבי' השמא (יש לומר). תל"מ וי"ז המו"ק לא גרסי ליה: (ב) תוב' ד"ה עצים ובי' וכן כשורא ועבדיה נמרים:



לעזי רש"י

פלטרי"ר [פילטרי"ר]. לבד. ירפי"ר. להחרי. שירין [שבירין]. סבון.



מוסף רש"י

הגזול עצים כו' משלם כשעת הגזילה. למר ועצים בעלמא. אבל הללים והבגדים קנה בשינוי (תמורה ו.). לא הספיק ליתנו לו. לראשית הגז לכהן (לעיל סז.). עד שצבעו. ישראל זה (חולין קלה.). פטור. דקנייה בשינוי. דהוה ליה כמוק. מתנות כהונה או שאכלן (שם) ואפילו דמים לא משלם. דאין כהן יכול להמית דבין. דיכול לומר לאחר אתננו. אבל קודם שזצעו מי שחטפו וזה זו (גמיר' סז.). תנא חדא אסור. לקרבן (לעיל סה.).



רבינו חננאל (המשך) להעבירו על ידי הספון. פי' בורית בלשון יון. ומתני' דקתאני בפרק ראשית הגז לא הספיק ליתנו עד שצבעו פטור. דמשמע (דמשמע) שהצבע שינוי הוא וקנאו בשינוי. החס שצבעו בקלא אילן. פי' בלשון ישמעאל פילגי. שאין מעבירו הספון. אמר אביי ר' שמעון בן יהודה ובית שמאי ור' אליעזר בן יעקב ור' שמעון בן אלעזר ור' ישמע' כולהו סבירא להו שינוי במקומו עומד.